Cum in sublimi — confirmatio conventionis cum rege Virtembergae

PIVS EPISCOPVS SBRVVS SKRVORVM BBI · 1857-06-22 · Latin

PIVS EPISCOPVS

SBRVVS SKRVORVM BBI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Oum in sublimi Principis Apostolorum Cathedra nullis certe Nostris promeritis, sed arcano Divinae Providentiae consilio collocati universam catholi¬ cam Ecclesiam Nobis ab ipso Christo Domino com¬ missam regere ac tutari, eiusque utilitatem , pro- speritateroque sine intermissione , totisque viribus tueri, et ampli6care debeamus, tum Apostolicae Nostrae vigilantiae curas, ac sollicitudines ad ec¬ clesiasticas superioris Rheni provincias omni studio convertimus, ut ibi sanctissima nostra Religio mag¬ iora semper incrementa suscipiat, ac magis in dies prospere feliciterque vigeat et efflorescat* Etsi enim, veluti omnes norunt, recolendae memoriae Deces¬ sores Nostri Pius praesertim VII suis Apostolicis Litteris XVII kalendas Septembris anno millesimo octingentesimo vigesimo primo sub plumbo datis, incipientibus « Provida solersque » ac Leo XU per alias similes Litteras III Idus Aprilis anno mille¬ simo octingentesimo vigesimo septimo editas, qua¬ rum initium « Ad Dominici gregis custodiam » ec-

clesiastici9’e4»U*Kj^.t*^yinoiaiHt4 negotiis, et spi¬ rituali illorum fidelium bono accurate consulere stu¬ duerunt, tamen apprime cognoscebamus ob rerum ac temporum vicissitudines Nobis alia omnino su¬ scipienda esse consilia, tum ad maiorem illorum fi¬ delium utilitatem prdcurandam,' Ium ad eas remo¬ vendas difficultates, quae ultimis hisce praecipue temporibus exortae fuerant. Itaque summo gaudio affecti fuimus, ubi Serenissimus ac Potentissimus Princeps GoKbltnus I Virtembergae YUx Illustris a Nobis efflagitavit, ut ecclesiastica in suo Regno ne¬ gotia componere vellemus. Quocirca eiusdem Sere¬ nissimi Principis votis, quae et Nostra vota erant diuturna, et impensissimo, quam libentissime obse¬ cundantes, oulla interposita mera, cum ipso Con¬ ventionem ineundam esae eristHnavinaus* Atque buie gravissimo sane negotio manent iiiico admoventes, Dilectum Filium Nostrum Caroiom Augustam S. A. E. Presbyterum Cardinalem de Reisach pietate, doetrina , ab prudentia spectatum cum necessariis &oultatibus et iostruotiooibtis deputavimus, ut cutn Dilecto Filio Nobili Viro Adolfo Libero Barone de Ow , qui eiusdem Virtembergae Regis apud Cae¬ saream et Apostolfcam Maiestatem Minister Pieni- peteotiarius ad Nos cum liberis mandatis missus fuerat, rem omnem sedulo diligeoterque tractan¬ dam , et oonfieiendam curaret. Et quoniam probe noscebamus qpa egregia justitia, aequitate, et ex- cetei. animi magnitudine, et qua propensa in Ca¬ tholicos sibi subditos voluntate ipse Serenissimus ac Potpnliasinws Virtembergae Rex praestet» iccirco maxima , t prope explorata spe nitebamur fore,

ut res ipsa , Dem bene iuvaote, iuxta Nostra desi¬ deria ad felicem adduceretur exitum. Neque ina¬ nem hujusmodi spem Nostram fuisse vehementer laetamur. Etenim post sedulam consultationem» quam rei gravitas plane postulabat, Conventio ipaa plu¬ ribus articulis distinet*, et a VV, FP. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationis negotiis ecclesiasticis extraordinariis praepositae examinata eum. nodent Serenissimo Rege fuit inita» atque ad optatum exi¬ tum perducta. Cum autem eiusidem Conventionis articuli tum a Nostro, tum a RegioPleuipotentia- rio die oetavo mensis Aprilis buius anni subscripti fuerint, atque a Nobis ipsis diligentissime perpen¬ si, eamdem Conventionem suprema Nostra aucto¬ ritate confirmandam esse censuimus, eamque , be¬ nedicente Domino, in maximum animarum commo¬ dum, et catholicae Ecclesiae bonum cessuram esse confidimus. Huiusce autem Conventionis tenor est» qui sequitur, videlicet.

CONVENTIO

Inter Sanctitatem Svam PIVM K Swmmvm Pomnucaii et Maumtatbm Svam Serenissimam GVLIELMUM I VirtemEebo* Rsqem.

IN NOMINE SANCTISSIMA ET IHWYIDVA TBINITATU

: 1

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius IX et Ma- iestas Sua Serenissima Gulielmus 1 Victembergae Rex» cupientes Ecclesiae Catholicae Romanae ne-

gotia componere in Regno Virtembergae, Suos Ple- nipotentiarios constituerant, videlicet Sanctitas Sua Emum Dfium Carolum Augustum S! R. E. Tituli S. Anastasiae Presbyterum Cardinalem de Reisach, et

Maiestas Sua Rex Virtembergae Nobilem Virum' Dominum Adolfum Liberum Baronem de Ow Suum Ministrum Plenipotentiarium apud Maiestatem suam Caesareo-Regiam Apostolicam Imperatorem Au- striae, et a Consiliis Legationum Secretis.

Qui Plenipotentiarii post sibi mutuo tradita le¬ gitima , et authentica suae quisque pl$nipotentiae instrumenta de sequentibus articulis convenerunt.

Art. I.

Circa iprovisionem Sedis Episcopalis Rottembur- gensis, Canonicatuum, et Praebendarum Cathedralis Ecclesiae ea tantum servabuntur , de quibus cum S. Sede iam conventum est.

_ Art. II.

Episcopus, antequam Ecclesiae suae gubernacula suscipiat, coram Regia Maiestate fidelitatis iuramentum sequentibus verbis expressum emittet.

« Ego iuro, et promitto ad Sancta Dei Evan- gelia, sicut decet Episcopum, obedientiam et fide¬ litatem Regiae Maiestati, et Successoribus suis; iuro item , et promitto, me nullam communicationem habiturum , nullique consilio interfaturum , quod tranquillitati publicae noceat, nullamque suspectam unionem , neque intra , neque extra Regni limites

conservaturum, atque si publicum aliquod pericur Ium imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum ». <

Abt. III.

Regium Gubernium non deerit obligationi, quam semper agnovit, dotandi.in fundis stabilibus Epi¬ scopatum, ubi primum permiserit temporum ratio.

Abt. IV.

Pro regimine Dioecesis Suae Episcopo ea iura omnia exercere liberum erit, quae in vim pastora¬ lis Eius ministerii, sive ex declaratione, sive ex dispositione Sacrorum Canonum iuxta praesentem, et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam, Ipsi competunt, ac praesertim !

a) Beneficia omnia, exceptis iis, quaeJuri Pa¬ tronatus legitime adquisito subiacent, conferre;

b) Vicarium suum generalem, atque extraordi¬ narios Ordinariatus Consiliarios, seu Adsessdres, nee pon Decanos rurales eligere, nominare, vel confir¬ mare;

c) Examine tum pro recipiendis in Seminarium alumnis, tum pro' iis, quibus beneficia. curata con¬ ferenda sunt, praescribere, indicere, et dirigere; >

d) Clericis sacros Ordines conferre, boo solum ad titulos a sacris Canonibus adprobatos; sed etiam ad tiitulum mensae ab ipso assignandum;

e) Secundum Sacrorum Canonum praescripta ea oipnia ordjnare, quae tum ad divioum eultum, tum

ad functiones ecclesiasticas, tum ad ea religionis exercitia pertinent , quae ad suscitandam, confirmandamque fidelium pietatem instituuntur;

f) Convocare et celebrare Synodum Dioecesa- nam, nec non adire Goboilia Provincialia;

g) In propria Dioecesi utriusque sexus Ordines seu , Congregationes Aetigiosas a SUncta Sede ad- prpbatas oebstituere* collatis tamen quolibet in casu eum Rrgio (Jubemio consilii». ^ > : i

Ast. V.

Causas omnes ecclesiasticas, quae fidem, sacra¬ menta, sacras functiones, nec non officia , et iunt sacro , ministerio' adnexa perspiciunt, Episcopi tri- bnnalad Canonum normaih y «t iuxta Tridentina Dccncta iudicat;.ac proitnfeda causrS etiam ma¬ trimonialibus iudicium feret, remisso -tomen ad Iu* dicfenoiaecufarem de civilibus matrimonii efiecli- bus iuaHfcio. '

Episcopo liberum erit Clerieorum moribus in¬ vigilare, atque in eos, quos aut vitae ratione, rat quomodocumque reprehensione dignos invenerit, poenas canonicis legibus consentaneas in suo foro infligere, salvo tamen canonico 1 recursu:

Competit item Episcopo in Laicos ecclesiasti¬ carum fegum transgressores censuris animadvertere.

Licet-'de- i are patronatus iudex ecclesiasticus cognosoat, consentit tamen Sancta Sedes, ut, quando de patronatu laioaji agaturtribunalia saecularia iudidape: - possint de iuvibos et onerttas^tvilibus eum huidsmodi patratu cobnWrii, neenon de sue-

cessione quoad eumdetn patronatum , seu contro¬ versiae ipsae inter veros , et suppositos patronos' agantur, seu inter «eolesiastkos uirosy.qtti ah.iis<)em> patronis designati .fueriat. "

Temporum ratione habita Sanctitas Sua pdr-. mittit, ut Clericorum causas mere civiles, veluti contractuum, debitorum, baereditatum, iudices sae- eulares cognoscant, et definiant.

Item Sancta Sedes annuit, ut lites de civilibus iuribus vel oneribus Eeclesiarurn, beneficioruin, de* cimarum, et de onere construendi aedificia eccle¬ siastica in foro saeculari dirimantur. : 1

Eadem de causa S. Sedes non recusat, quomi¬ nus causae Clericorum pro criminibus seu defietis, quae poenalibus Regni legibus animadvertuntur, ad iudicem laicum deferantur , cui tamen inoumbet, Episcopum ea de re absque mora > certiorem red¬ dere. Quod si in virum ecclesiasticum mortis, vel carceris ultra quinquennium duraturi sententia fe¬ ratur, Episcopo nunquam non acta iudicialia com¬ municabuntur, eique condemnatam audiendi facul¬ tas fiet, in quantum neoessarilim sit. Ut de poena eoelesiastica pidem infligenda oognosdere possit. Hoc 1 idem, si minor poena decreta- fuerit,; Antistite' pe¬ tente, praestabitur.

A«t. VI.

Episcopi, Cleri, et populi .mutua eum Sancta Sede communicatio in rebus ecclesiasticis libera erit. Item Episcopus cum Clero et populo' libere communicabit. •: »in' -Ii • > i

Hinc instructiones , 'et ordinationes Episcopi, nec non Synodi Dioeeesanae, Concilii Provincialis, et ipsius S. Sed» acta de rebus ecclesiasticis absque praevia inspectione, et adprohatione Regii Gubernii publicabuntur. .

Art. VII.

Episcopus ex proprii pastoralis officii munere religiosam catholicae iuventutis tum instructionem, tum ,educationem in omnibus seholis publicis , et privatis diriget, et super utraque vigilabit- Proinde statuet, quinam ad. rdigiosatn instructionem libri , et

catechisrai adhibendi sint.

In scholis elementaribus i religiosa instructio a Parochis tradetur, in reliquis scholis nonnisi ab i», qilrbus ad hoo auctoritatem et misaionem Episcopus.contulerit,' nec postea revocavfcrit.

1 t * ‘

■' Art. VIII.

Liberum erit'Episcopo erigere Seminarium iox - ta formam Condi ii Tridentini, in quod adolescen¬ tes, et pueros informandos admittet, quos pro ne¬ cessitate et utibtate Dioecesis suae recipiendos ju¬ dicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gu¬ bernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae eruat.

Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.

Qaamdiu vero Seminarium ad normam Triden¬ tini Concilii desiderabitur, et Convictus publici ae-

rarii maxime sumptibus sustentati, Ebingae, Rotvilae, et Tubingae existent, haec observabuntur.

a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam , ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt*

b) Alumni horum institutorum, quatenus eru¬ diuntur in scholis publicis , aeque ac ceteri: disci¬ puli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.

Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) im¬ mutationem quamdam necessariam vel magis op¬ portunam iudicaverit, consilia, conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi.an¬ tea collatis cum Episcopo consiliis» mutabit.

c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus cir¬ ca res civiles , et politicas Regio Gubernio minus acceptos esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio eva¬ sisse compererit, dimittet.

d) Episcopo competit eadem instituta visitare , delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.

e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymna¬ siis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulaitim non alii, nisi ex Clericorum ordine,- Pro^ fessores instituantur.

Ait. IX.

Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Pro¬ fessoribus et Magistris docendi auctoritatem, et mis¬ sionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exi¬ gere, eorumque scripta et compendia auo examini subiicere.

Ait. X.

Bona temporalia, quae Ecclesia propria possi¬ det , vel in posterum acquiret, semper et integre conservabuntur, nee sine potestatis ecelesiasticae venia distrahi, et alienari , aut eorum fructus io alios usus converti poterunt ; oneribus tamen pu¬ blicis, et vectigalibos, nec non aiiis legibus Regni generalibus, aeque ac ceterae proprietates, suberunt.

Bona ecclesiastica nomine Ecclesiae sub Epi¬ scopi inspectione ab iis administrabuntur , quibus administratio aut canonum dispositione, aqt ex oonsuetudine, aut ex privilegio, et coastitutione aliqua loci legitime competit; omnes vero administratores, etiamsi ob eosdem titulos aliis administrationia ra¬ tio reddenda sit, eam pariter Ordinario, eiusve De¬ putatis reddere singulis annis teneantur.

Proinde Sancta Sedes, spectatis peculiaribus ro¬ rum circumstantiis , consentit, ut singularum Ec¬ clesiarum fabricae, ceteraeque ecclesiasticae cuiusque loci fundationes nomine Ecclesiae eo modo, qui iam in Regno receptus est, administrentur, dummodo

Parochi, et Decani rurales munus , quod hac in parte gerunt. Episcopi auctoritate exerceant. De speciali huius rei executione Regium Gubernium cum Episcopo conveniet.

Insuper S. Sedes annuit, ut quamdiu publici aerarii sumptibus tum generalibus , tum localibus Ecclesiae necessitatibus subvenietur, beneficia va¬ cantia, et fundus ex intercalaribus eorum fructibus collectus administrentur sub Episcopi auctoritate, et Ecclesiae nomine per Commissionem mixtam ex viris praesertim ecclesiasticis ab Episcopo depu¬ tandis, et viris catholicis pari numero a Regio Gu¬ bernio constituendis. Huiusmodi autem Commis¬ sioni Episcopus ipse, eiusve Delegatus praeerit. Qua de re specialis, atque accuratior inter Regium Gu¬ bernium, ct Episcopum fiet conventio.

Huius fundi reditus prae ceteris semper erunt erogandi in augendos usque ad congruam Parocho¬ rum reditus, in assignandas Benefioiatis senio, morbove confectis congruentos pensiones, in constituen¬ dos pro Clericis ordinationis titulos , in necessaria pro deputandis Vicariis stipendia; quae vero supe¬ rerunt uonnisi in alios Ecclesiae usus impendentur.

Regium Gubernium de ipsius fundi conserva¬ tione, fructuumque erogatione ab administrante Com¬ missione semper edocebitur.

Quamdiu mixta pro administratione eiusdem fun¬ di Commissio existet, reliqua etiam beneficia ab eorum Rectoribus sub praefatae Commissionis ge¬ nerali inspectione secundum Canones administra¬ buntur.

Art. XI.

Episcopus cum Regiis Magistratibus omnibus immediate communicabit.

Art- XII.

Quaecumque cum praesenti Conventione non con¬ gruunt Regia Decreta et Edicta abrogata sunt: quae vero legum dispositiones eidem Conventioni adver¬ santur, mutabuntur.

Art. XIII.

Si quae in posterum super iis , quae conventa sunt, supervenerit difficultas, Sanctitas Sua, et Re¬ gia Maiestas invicem conferent ad rem amice com¬ ponendam.

Ratifioationes praesentis Conventionis mutuo tra¬ dentur Romae duorum mensium spatio, aut citius, si fieri poterit.

In quorum fidem praedicti Plenipotentiarii huic Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignaverunt.

Datum Rotnae die octava Aprilis anno repara¬ tae salutis millesimo octingentesimo quinquagesimo septimo.

Cabolvs Avsvstvs Card . Rbisach Abolfvs Liber Baro De 0«

• (L. S.) (L. S.)

Cum igitur huiusmodi Conventionis pacta et concordata in omnibus et singulis punctis, clausu¬ lis, articulis, et conditionibus tum a Nobis, tum a Serenissimo et Poientissimo Gulielmo I Virtember- gae Rege Illustri fuerint approbata , confirmata et ratificata, et cum ipso Serenissimus Princeps enixe postulaverit, ut pro firmiori eorum subsistentia, ro» bur Apostolicae firmitatis adiiceremus, ac solemnio- rem auctoritatem et decretum interponeremus, Nos plane in Domino confidentes fore, ut pro sua mi¬ sericordia haec Nostra studia ad componendas in Virtembergae Regno ecclesiasticas res intenta uber¬ rimis divinae suae gratiae donis prosequi dignetur, ex certa scientia et matura deliberatione Nostra , deque Apostolicae potestatis plenitudine supradictas Conventiones, Capitula, Pacta, Concordata, et Con¬ cessiones tenore praesentium approbamus, ratifica- mus, et acceptamus, iliisque Apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adiungimus, omnia» que in iis contenta, et promissa sincere et invio¬ labiliter ex Nostra et S. Sedis parte adimpletum et servatum iri tam Nostro, quam Successorum No¬ strorum nomine promittimus ac spondemus.

Maiori autem qua possumus contentione mo¬ nemus et exhortamur Venerabilem Fratrem in eo¬ dem Regno Sacrorum Antistitem, aliosque omnes Catholicos tum ecclesiasticos , tum laicos viros in eodem regno degentes , ut pro sua quisque parte omnia praemissa et pacta ad maiorem Dei gloriam^ et Christiani nominis decus sedulo ac diligenter observent, et summo studio eorum omnes cogita¬ tiones io curas assidue conferant, ut catholicae do-

clrinae puritas» et divini cultus nitor» et ecclesiasti¬ cae disciplinae splendor, et Ecclesiae legum obser¬ vantia» ac morum honestas, et christianae pietatis ac virtutis amor et opera in eodem Regno quoti¬ die magis refulgeant.

Decernentes easdem praesentes Litteras nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis, aut nuditatis vitio vel intentionis Nostrae, aut alio quocumque, quamvis magno, aut inexcogitato de¬ fectu notari, aut impugnari posse, sed semper fir¬ mas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et inviolabiliter observari debere , quousque conditio¬ nes et pacta in Tractatu expressa serventur. Non obstantibus Apostolicis et Synodalibus , Provincia¬ libus et Universalibus Conciliis, editis generalibus Constitutionibus et Ordinationibus , ac Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, praesertim de iure quaesito non tollendo, nec non quarnmcumque Ec¬ clesiarum, Capitulorum, aliorumque Piorum Loco¬ rum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quo¬ que, Induitis, et Litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, eeterisque contrariis quibuscumque* Quibus omni¬ bus et singulis illorum tenores pro expressis , et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo ro¬ bore permansuris, ad praemissorum effectum dum¬ taxat, specialiter, et expresse derogamus.

Praeterea, quih difficile foret praesentes Litte¬ ras ad singula, in quibus de eis fides facienda fue¬ rit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate de-

cernimus et mandamus, Alt earum transumptis etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae vel ostensae. Et insuper irritum quoque et inane decernimus, si secus super bis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at¬ tentari. i

Nulli ergo omnino hominum lioeat haec pagi¬ nam Nostrae concessionis, ad probationis, ratificatio- nis, acceptationis, promissionis , sponsionis , moni¬ tionis , hortationis, decreti, derogationis, statuti, mandati, voluntatis infriogere, vel ei ausu teme¬ rario contraire. Si quis autem hoe attentare prae¬ sumpserit, indignationem Omuipotentis Dei, ac Bea¬ torum Petri et Paulli Apostolorum Elius se noverit incursurum^

Datum Bononiae anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Septimo die Decimo Kalendae Iulii Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

V. P. Caso. Spinola Pbo-Datariys

V. Card. Maccui

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume II. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1858. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.